

0012107-96.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 88/2018 - 4º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO LUIZ CARVALHO LEITE e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, no exercício de suas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0012107-96.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0012107-96.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 88/2018 - 4º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO LUIZ CARVALHO LEITE e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições, denunciou RICARDO LUIZ CARVALHO LEITE, WILLIAN CESAR PEREIRA GOMES, CARLOS ALESSANDRO SOUZA, LEONARDO RIBEIRO COSTA e CARLOS MARCIEL ROQUE pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e, ainda, pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas.

Consta da exordial acusatória (fls. 290-399) que RICARDO LUIZ CARVALHO LEITE, WILLIAN CESAR PEREIRA GOMES, CARLOS ALESSANDRO SOUZA, LEONARDO RIBEIRO COSTA e CARLOS MARCIEL ROQUE por período indeterminado, mas seguramente até o dia 02 de março de 2016, nesta cidade e Comarca, em especial na Zona Leste de São Paulo, região da COHAB Juscelino, nas proximidades dos bairros Cidade Tiradentes e Guaianazes, RICARDO LUIZ CARVALHO LEITE, conhecido por "KAKÁ", WILLIAN CESAR PEREIRA GOMES, conhecido por "PORQUINHO" ou "MOTOQUEIRO FANTASMA", CARLOS ALESSANDRO SOUZA, conhecido por "TICO JAPONÊS", LEONARDO RIBEIRO COSTA, conhecido por "NEGO LEO" e CARLOS MARCIEL ROQUE, conhecido por "MK", integram ou integraram a organização criminosa autodenominada "Primeiro Comando da Capital" ("PCC"). Consta também que, por período indeterminado, mas seguramente até o dia 2 de março de 2016, nesta Capital, em especial na Zona Leste de São Paulo, região da COHAB Juscelino, nas proximidades dos bairros Cidade Tiradentes e Guaianazes, RICARDO LUIZ CARVALHO LEITE, conhecido por "KAKÁ", WILLIAN CESAR PEREIRA GOMES, conhecido por "PORQUINHO" ou "MOTOQUEIRO FANTASMA", CARLOS ALESSANDRO SOUZA, conhecido por "TICO JAPONÊS", LEONARDO RIBEIRO COSTA, conhecido por "NEGO LEO" e CARLOS MARCIEL ROQUE, conhecido por "MK", associaram-se entre eles e com outras pessoas ainda não identificadas, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto nos artigos 33, "caput" e § 1º e art. 34, ambos da Lei nº 11.343/2006. Ainda antes do oferecimento da denúncia houve pedido de decretação da prisão preventiva dos envolvidos, por representação do Delegado de Polícia (fls. 99/213).

Denúncia às fls. 290/399.

O Juízo, às fls. 407/408, em razão da imputação do art. 35 da Lei 11.343/06 aos denunciados, entendeu necessária a adoção do rito do art. 55, "caput" e parágrafos do mesmo Diploma Legal, determinando a notificação dos acusados para apresentação de defesa preliminar.

CARLOS MARCIEL ROQUE foi notificado (fls. 458/459) e apresentou defesa prévia às fls. 466/471; RICARDO LUIZ CARVALHO LEITE foi notificado (fls. 479 e 492); consta notificação de WILLIAN CÉSAR PEREIRA GOMES às fls. 433 e defesa prévia acostada às fls. 505; CARLOS ALESSANDRO SOUZA foi notificado, conforme documentos de fls. 472/473 e 486.

Todos apresentaram defesa/resposta, por advogados constituídos ou pela Defensoria Pública.

A competência para apreciação e julgamento do feito foi declinada em favor da Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital (fls. 506/507).

O acusado LEONARDO RIBEIRO COSTA, a despeito de diversas tentativas, não foi localizado, razão pela qual, à fl. 554, o Ministério Público requereu o desmembramento do feito, bem como a suspensão do processo e do prazo prescricional. Tais providências foram deferidas e determinadas pelo Juízo na decisão acostada às fls. 563/565, oportunidade em que a denúncia foi recebida e foram afastadas as alegações defensivas veiculadas nas defesas preliminares. Em seguida, foi designada audiência de instrução e julgamento para 3 de maio de 2022.

Documentos acostados às fls. 570/573 noticiam que os réus CARLOS ALESSANDRO SOUZA e CARLOS MARCIEL ROQUE se evadiram do sistema prisional, não tendo sido possível intimá-los para participação em audiência. Considerando que ambos foram citados e apresentaram resposta escrita, foi decretada a revelia, nos termos do ar. 367, CPP, conforme decisão de fls. 581.

Audiência virtual de instrução, debates e julgamento realizada, conforme se extrai

do termo de fls. 679/680, oportunidade em que foi ouvida a testemunha Fernando José Góes Santiago (delegado de polícia) e interrogado o acusado RICARDO LEITE. Em seguida, foi dispensada por todas as partes a oitiva da testemunha Jorge Soares. Embora virtualmente presente na solenidade, a conexão do acusado WILLIAN CÉSAR PEREIRA GOMES foi perdida, razão pela qual foi designada audiência em continuação para 3 de junho de 2022.

Interrogados os réus.

Alegações finais pelo Ministério Público em fls. 700/754, entendendo pela condenação na forma da denúncia.

Alegações pela defesa de RICARDO LUIZ CARVALHO LEITE, WILLIAN CESAR PEREIRA GOMES e CARLOS ALESSANDRO SOUZA, entendendo pela improcedência da ação penal por atipicidade.

Alegações finais pela defesa de CARLOS MARCIEL ROQUE, entendendo pela improcedência da ação penal por ausência de provas.

É o relatório. Decido.

A acusação é improcedente, pois não há provas de que os réus integrem organização criminosa. As provas dos autos resumem-se ao cadastro obtido com um dos integrantes do PCC – Primeiro Comando da Capital.

Não houve qualquer outra diligência ou prova apta a confirmar o pertencimento dos réus aos quadros da organização criminosa. Não se nega que as informações colhidas nos cadastros mostraram-se verossímeis, mas não houve qualquer diligência para a sua confirmação.

Destaco a prova produzida em audiência:

Fernando José Goês Santiago, testemunha em juízo, afirmou que recorda-se de uma lista de cadastros encontrados na casa de Karina. Exerceu o papel de delegado assistente no 4º DP de Guarulhos. Em dado operação apreenderam diversos cadastros de um membro de importância do PCC. Karina era companheira desse integrante. Encontraram quantidade de drogas, balanças e insumos. Leandro Maurício Gama seria o companheiro de Karina, mas não foi encontrado na residência. Diante de vasto material, entrou em contato com o Ministério Público e fizeram um acordo de cooperação. Separou os nomes por regiões. Um dos alvos da investigação era Edilson Cavalcanti de Lima, vulgo "Bibis". Encontraram informações de onde poderia ser encontrado. Procederam à investigação no local e encontraram 3 indivíduos. Encontraram 3 armas de fogo. Apenas um estava com a arma em punho. Na casa encontraram 2 controles remotos para acionar veículos. Em procura, encontraram 2 veículos. Encontraram pasta-base de cocaína em um dos carros. No outro carro encontraram mais armas e drogas. O carro tinha aspecto de abandonado. Em dado momento um suspeito começou a arremessar papéis. Trata-se de um grande cadastro de membros do PCC. Haviam muitas informações específicas, como matrícula da SAP e data de batismo. PCC é dividido em setores chamados de "sintonia". Um desses setores é o de cadastro, havendo o chamado "livro branco", que engloba quem participa da organização. Encontraram mais de 2 mil nomes de membros. Informações mais importantes eram nome, quebrada, vulgo e matrícula prisional. Local onde o sujeito cumpriu pena (faculdade), batismo e padrinho. Matrícula prisional era quase um documento de identidade dentro da facção. Faziam a comparação dos dados com os dados cadastrais.

Não se recorda especificamente dos réus.

Isenções são temporárias. Todos os participantes tem de pagar mensalidades

Réu Willian, em seu interrogatório afirmou que passou o cadastro quando solicitado. Nunca foi do crime. Se não passa cadastro, sofre ameaça. Willian hoje está a 3 anos no serviço. Tem o filho de 09 anos. Tem esposa. Tem uma vida de trabalho. Não conhece ninguém daquela lista. Não conhece nenhum nome.

Ricardo, réu em seu interrogatório, informou que em 1997 foi preso em um homicídio. Quando chegou no sistema o PCC pegou o nome e sua matrícula, além de onde mora. Acredita que o batismo seja a data que entrou na secretaria penitenciária. Não sabe explicar o porquê da data de ingresso ser diferente daquela chamada de "batismo". Nunca participou de facção. Tem o vulgo de "Kaká". Presos tem que falar o número de matrícula frequentemente. Não conhece os demais réus. Não sabe o que é "para-raio".

Percebe-se que não há ligação direta entre a organização criminosa e os réus para além do cadastro obtido. É ao menos possível que o PCC utilize-se de diversos dados obtidos ilegalmente para que dilua os verdadeiros integrantes em cadastros com terceiros. Ainda, não há qualquer outra prova a indicar a necessária permanência e estabilidade dos réus com o grupo criminoso.

Ainda que se tomasse como prova inequívoca da integração dos réus no grupo criminoso, não há qualquer indício de que até a data dos fatos estariam ainda integrados à organização. Não há qualquer indício da atualidade ou não do "cadastro" apreendido.

Sendo assim, não há substrato probatório mínimo para condenar os réus pelo crime de organização criminosa ou mesmo a desclassificação da conduta para associação criminosa.

De rigor, portanto, a absolvição dos réus, por falta de provas. Isto, pois, no processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando à alta possibilidade acerca do delito e da autoria.

Nesse sentido:

"É imperativa a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo quando a autoria está sinalizada como mera possibilidade. Para a condenação criminal exige-se certeza plena. Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do CPP (In RT, v. 809/657). Como se anotou, "uma sentença condenatória não pode ser baseada única e exclusivamente em indícios. (...) O Estado que reprime o delito é o mesmo que garante a liberdade. O Estado de Direito é incompatível com a fórmula totalitária. Nele prevalece o império do direito que assegura a aplicação da máxima in dubio pro reo" (TJMG, APCR 000.331.640-3/00, 1ª C.Crim., Rel. Des. Tibagy Salles, J. 06.05.2003).

Nessa esteira, diante do conjunto probatório dúbio constante dos autos, de rigor a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, e o faço para ABSOLVER os réus RICARDO LUIZ CARVALHO LEITE, WILLIAN CESAR PEREIRA GOMES, CARLOS ALESSANDRO SOUZA e CARLOS MARCIEL ROQUE, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ausentes custas e honorários.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

São Paulo, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA